CONTRATO DE ADESÃO

ATENÇÃO: Cartão de desconto não é plano de saúde, não garante e não se responsabiliza pelos serviços oferecidos e pelo pagamento das despesas, nem assegura desconto em todos os serviços obrigatoriamente garantidos por plano de saúde. Tudo que o cliente usar ou comprar será por ele pago ao prestador, assegurando-se apenas os preços e descontos que constam na relação de empresas e serviços conveniados divulgados no site www.royalmedhealth.com.br.

DAS PARTES

CONTRATADA: ROYAL MED HEALTH LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 65.818.151/0001-05, com sede na Rua Pedro Celestino, nº 2395, Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-372, e endereço comercial na Rua Rio Grande do Sul, nº 864, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, CEP 79020-010, doravante denominada simplesmente "ROYAL MED HEALTH" ou "CONTRATADA".

CONTRATANTE/ADERENTE: Pessoa física ou jurídica qualificada no Formulário de Adesão, parte integrante deste contrato, doravante denominada simplesmente "ADERENTE".

Art. 1º - DO OBJETO

São oferecidos ao ADERENTE, através do presente Contrato de Adesão e seus anexos, convênios com empresas de prestação de serviços nas áreas de saúde (consultas médicas, exames clínicos e tratamentos odontológicos), educação (cursos profissionalizantes e educação escolar) e lazer (hotéis e clubes), a custos reduzidos, disponibilizados pelo CNPJ: 65.818.151/0001-05, aqui denominado Royal Med Health.

§1º - O Royal Med Health não se responsabiliza pela qualidade técnica e profissional dos serviços prestados pelas empresas conveniadas e profissionais de saúde credenciados, bem como pelo recebimento dos valores estabelecidos pelas mesmas, atuando exclusivamente como intermediador na concessão de descontos. Em especial, o Royal Med Health não se responsabiliza por: (a) prescrições, diagnósticos e condutas terapêuticas dos profissionais de saúde; (b) falhas de conexão de internet do ADERENTE ou do profissional que impeçam a realização de teleconsultas; (c) atrasos, cancelamentos ou falhas de agendamento decorrentes da indisponibilidade dos profissionais; (d) resultados clínicos dos atendimentos realizados pelos profissionais credenciados.

§2º - O ADERENTE declara estar ciente, no momento da celebração deste Contrato de Adesão, de que a lista de todas as empresas conveniadas com o Royal Med Health, especificada no caput do Art. 1, encontra-se disponível e atualizada permanentemente no site www.royalmedhealth.com.br, bem como através de aplicativo móvel e central de atendimento ao cliente.

§3º - O titular poderá incluir até 3 (três) dependentes de primeiro grau (cônjuge, pais e filhos solteiros), sem custo adicional. A partir do 4º (quarto) beneficiário, será cobrado o valor adicional de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por dependente.

§4º - Somente o ADERENTE que realizar o pagamento da mensalidade e que esteja rigorosamente em dia com as suas obrigações financeiras junto ao Royal Med Health terá direito aos serviços e vantagens por ele intermediados.

§5º - O Royal Med Health não se responsabiliza pelas informações prestadas pelo ADERENTE no momento da assinatura do contrato, reservando-se no direito de regresso em caso de fraude comprovada.

Art. 1-A — DOS BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES

Além dos convênios previstos no Art. 1º, o Royal Med Health disponibiliza ao ADERENTE adimplente benefícios complementares junto a estabelecimentos credenciados, nas condições e percentuais de desconto informados no site www.royalmedhealth.com.br.

§1º - O ADERENTE terá direito a descontos em farmácias credenciadas, conforme rede divulgada e atualizada periodicamente no site www.royalmedhealth.com.br.

§2º - O ADERENTE terá direito a acesso a academias credenciadas, conforme rede divulgada e atualizada periodicamente no site www.royalmedhealth.com.br.

§3º - A Royal Med Health reserva-se o direito de incluir, excluir ou substituir estabelecimentos da rede credenciada de farmácias e academias a qualquer tempo, mediante atualização no site, sem que isso configure alteração contratual.

Art. 2º - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

§1º - Ao celebrar este Contrato, o ADERENTE autoriza o Royal Med Health a coletar e tratar seus dados pessoais (nome, CPF, endereço, telefone e e-mail), bem como de seus dependentes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), exclusivamente para as seguintes finalidades:

a) Execução do presente contrato e prestação dos serviços contratados;

b) Comunicação sobre a rede credenciada, descontos e benefícios disponíveis;

c) Cumprimento de obrigações legais e regulatórias;

d) Envio de informações relevantes sobre os serviços do Royal Med Health.

§2º - O ADERENTE poderá, a qualquer tempo, revogar o consentimento para tratamento de seus dados pessoais, solicitar acesso, correção, portabilidade ou eliminação dos dados, mediante contato com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) pelo e-mail "contato@royalmedhealth.com.br, nos termos da Política de Privacidade disponível em www.royalmedhealth.com.br/politica-de-privacidade.

§3º - O Royal Med Health compromete-se a não compartilhar os dados pessoais do ADERENTE com terceiros para finalidades diversas das previstas neste contrato, salvo por determinação legal ou judicial.

Art. 2-A - DO CADASTRO E ACESSO À PLATAFORMA

§1º - O acesso à plataforma digital do Royal Med Health será realizado mediante cadastro prévio do ADERENTE, com criação de login e senha pessoais e intransferíveis.

§2º - O ADERENTE é o único responsável pela guarda e sigilo de sua senha de acesso, respondendo por qualquer uso indevido decorrente do compartilhamento de suas credenciais com terceiros.

§3º - O Royal Med Health reserva-se o direito de suspender imediatamente o acesso do ADERENTE em caso de suspeita fundamentada de uso indevido, fraude ou acesso por terceiro não autorizado.

§4º - É responsabilidade exclusiva do ADERENTE garantir que as informações cadastrais prestadas são verdadeiras, corretas, completas e atualizadas. O fornecimento de informações falsas ou incompletas poderá resultar na suspensão ou cancelamento do cadastro, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Art. 3º - DO PAGAMENTO

§1º - O ADERENTE obriga-se a pagar ao Royal Med Health, a partir da assinatura deste contrato, o valor mensal conforme o plano escolhido: Plano Padrão: R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) mensais. O valor da Consulta Avulsa é R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). O pagamento deverá ser efetuado mediante autorização de débito em anexo ao presente contrato, conforme sua exclusiva escolha entre as formas de pagamento disponíveis: boleto bancário, débito em conta corrente, cartão de crédito, PIX ou carnê.

§2º - Os pagamentos mensais e sucessivos tratados no caput somente serão devidos, bem como os serviços em contrapartida somente serão disponibilizados, após o pagamento da 1ª mensalidade através da forma de arrecadação elegida pelo ADERENTE.

§3º - É de inteira responsabilidade do ADERENTE manter o Royal Med Health informado sobre quaisquer alterações no cadastro e na forma de cobrança.

§4º - O reajuste anual da mensalidade ocorrerá em janeiro de cada ano de acordo com o IPCA acumulado do ano anterior, sendo informado aos ADERENTES com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência de sua efetivação, por meio do site www.royalmedhealth.com.br, aplicativo, central de atendimento e endereço eletrônico fornecido pelo ADERENTE.

§5º - Os valores pagos pelo ADERENTE para agendamento de consultas, quando canceladas dentro do prazo previsto na Política de Cancelamento, serão convertidos em crédito para utilização em nova consulta com o mesmo profissional. Os créditos terão validade de 90 (noventa) dias contados da data do cancelamento, após o qual expirarão automaticamente sem direito a restituição.

Art. 4º - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

§1º - O presente contrato tem prazo indeterminado, podendo o ADERENTE rescindir o contrato a qualquer momento, sem necessidade de cumprimento de período mínimo de permanência e sem incidência de multa rescisória.

§2º - O ADERENTE poderá rescindir o presente contrato sem qualquer ônus no prazo de até 07 (sete) dias corridos da data de sua assinatura, em qualquer unidade do Royal Med Health ou pelos canais de atendimento disponibilizados, em conformidade com o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

§3º - Após o período de arrependimento previsto no §2º, o presente contrato por prazo indeterminado poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, sem multa, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, por escrito, diretamente em qualquer uma das unidades do Royal Med Health ou pelos canais de atendimento.

§4º - Não haverá multa rescisória ou período mínimo de permanência obrigatório, conforme estabelecido no §1º.

§5º - A rescisão do presente instrumento somente será efetivada, em qualquer hipótese, mediante o pagamento de todas as mensalidades em atraso, se houver.

§6º - Fica ressalvado o direito de cobrança extrajudicial e judicial, pelo Royal Med Health, da(s) mensalidade(s) não quitada(s) e em atraso pelo ADERENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

§7º - A suspensão ou cancelamento das cobranças das mensalidades não implica em cancelamento do contrato de adesão ou renúncia do Royal Med Health ao seu direito de cobrar a mensalidade do ADERENTE por outro meio.

Art. 4-A - DO SEGURO

§1º - A adesão ao Royal Med Health inclui, exclusivamente para o beneficiário titular, cobertura para Morte Acidental e Invalidez Permanente por Acidente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais), sem exclusão de pré-existentes e sem período de carência. A cobertura não se estende aos dependentes. O seguro é oferecido pela MBM Seguradora, com aprovação SUSEP (Processo 10.004808/99-14).

§2º - A cobertura do seguro é válida exclusivamente para o titular com até 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Titulares com idade superior a 65 anos são automaticamente excluídos da cobertura de seguro, mantendo todos os demais benefícios da adesão. Os dependentes não possuem cobertura securitária.

§3º - O seguro inclui Assistência Funeral para morte acidental do titular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extensível aos dependentes de primeiro grau devidamente cadastrados, nos termos e condições da apólice vigente.

Art. 4-B - DA INADIMPLÊNCIA

§1º - Se o ADERENTE não manter seus pagamentos em dia, todos os benefícios e a cobertura de seguro serão imediatamente suspensos. Nenhuma consulta poderá ser agendada enquanto houver atraso no pagamento das mensalidades.

§2º - O ADERENTE possui um prazo de 30 (trinta) dias contados do vencimento da fatura para regularizar a dívida em atraso, sob pena de exclusão dos serviços e cancelamento automático do contrato. Após a exclusão, o ADERENTE poderá solicitar a readesão e a reativação da cobertura de seguro desde que regularize integralmente o débito no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de vencimento da fatura inadimplida. Transcorrido o prazo de 90 dias sem regularização, o direito à reativação se extingue definitivamente.

Art. 4-C - DA TELEMEDICINA

§1º - O Royal Med Health poderá disponibilizar ao ADERENTE serviços de teleconsulta médica e de outros profissionais de saúde, realizados à distância por meio de tecnologias de comunicação online (videoconferência, aplicativos de videochamada ou plataformas específicas).

§2º - O ADERENTE declara estar ciente de que:

a) a teleconsulta é a possibilidade de realizar consulta médica ou de outros profissionais de saúde à distância, por meio de computadores, tablets ou smartphones;

b) deverá estar em local reservado e adequado para o atendimento, sem a presença de terceiros não autorizados pelo profissional;

c) não há garantia de resultado específico decorrente do atendimento, cabendo ao profissional empregar os melhores esforços em benefício da saúde do ADERENTE;

d) é assegurado ao profissional de saúde a autonomia de recusar o atendimento por teleconsulta e indicar atendimento presencial sempre que entender necessário, nos termos do art. 4º da Resolução CFM nº 2.314/2022;

e) em casos de urgência e emergência, deverá se dirigir ao pronto atendimento mais próximo;

f) o tratamento não se limita a um único atendimento, podendo o profissional alterar condutas conforme a evolução do quadro clínico;

g) compromete-se a prestar informações verdadeiras e completas durante o atendimento, seguir as orientações do profissional e informar qualquer alteração em sua condição de saúde.

§3º - O Royal Med Health atua exclusivamente como intermediador no agendamento de teleconsultas, não possuindo ingerência sobre as condutas clínicas dos profissionais e não sendo responsável por diagnósticos, prescrições ou resultados dos atendimentos.

§4º — O Royal Med Health garante ao ADERENTE o agendamento de teleconsulta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação, conforme disponibilidade da especialidade requisitada e sujeito a situações de caso fortuito ou força maior.

Art. 5º - DAS OBRIGAÇÕES DO ADERENTE

§1º - O ADERENTE se declara esclarecido e de acordo com as cláusulas do presente contrato, mediante autorização de débito em anexo, bem como ciente de que o cartão de desconto não é plano de saúde, não garante e não é responsabilizado pelos serviços oferecidos e pelo pagamento das despesas, nem assegura desconto em todos os serviços obrigatoriamente garantidos por plano de saúde.

§2º - Compete ao ADERENTE informar ao Royal Med Health, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer alteração em seus dados cadastrais, especialmente endereço, telefone e e-mail de contato.

§3º - É de inteira e exclusiva responsabilidade do ADERENTE, na hipótese de residir em imóvel locado, comunicar ao proprietário do imóvel sobre as obrigações decorrentes da assinatura deste contrato, quando aplicável à forma de cobrança escolhida.

Art. 5-A - DAS RESTRIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA

§1º - O ADERENTE compromete-se a não:

a) compartilhar ou transferir suas credenciais de acesso (login e senha) a terceiros, sendo estas pessoais e intransferíveis;

b) utilizar a plataforma ou seu conteúdo para fins ilícitos ou indevidos;

c) acessar o repositório dos códigos-fonte da plataforma ou realizar engenharia reversa, descompilação, cópia, modificação ou reprodução de qualquer parte do sistema;

d) prejudicar ou interferir no funcionamento normal da plataforma ou no uso e acesso de outros usuários;

e) utilizar programas automatizados (bots, spiders, crawlers) ou ferramentas de mineração de dados na plataforma.

§2º - O Royal Med Health reserva-se o direito de suspender ou bloquear imediatamente o acesso do ADERENTE em caso de suspeita fundamentada de descumprimento das disposições deste artigo, independentemente de aviso prévio.

§3º - O ADERENTE será o único responsável por reparar qualquer dano ou prejuízo que causar ao Royal Med Health ou a terceiros em razão do descumprimento das restrições aqui previstas.

Art. 6º - DO CANCELAMENTO E DISTRATO

§1º - O Royal Med Health obriga-se a disponibilizar canais acessíveis e eficientes para solicitação de cancelamento pelo ADERENTE, incluindo atendimento presencial, telefônico, por e-mail e pelo site www.royalmedhealth.com.br, garantindo o processamento da solicitação em até 05 (cinco) dias úteis.

§2º - Após a efetivação do cancelamento, cessa-se o direito aos descontos ofertados pela rede credenciada do Royal Med Health, tanto para o ADERENTE quanto para seus dependentes previamente inscritos.

§3º - O Royal Med Health obriga-se a cancelar o envio de cobranças de mensalidades, por qualquer meio previamente determinado pelo ADERENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a formalização do cancelamento. Caso alguma cobrança seja emitida após esse prazo, o ADERENTE deverá comparecer com o comprovante de cancelamento para ressarcimento integral dos valores.

§4º - Em caso de cancelamento, será fornecido ao ADERENTE comprovante escrito (físico ou digital) do distrato, contendo a data de efetivação e a confirmação do encerramento das cobranças.

Art. 6-A - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

§1º - O Royal Med Health é o único e exclusivo titular de todos os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre a plataforma, site, aplicativo, marca, logotipo, identidade visual, conteúdos, textos, imagens, layouts e demais elementos gráficos, incluindo quaisquer direitos autorais, marcas registradas e segredos comerciais.

§2º - O ADERENTE não poderá reproduzir, distribuir, modificar, exibir publicamente, transmitir ou de qualquer forma utilizar o conteúdo da plataforma do Royal Med Health para finalidade diversa daquelas expressamente autorizadas neste contrato.

§3º - A licença de uso da plataforma concedida ao ADERENTE é pessoal, não exclusiva, intransferível e revogável a qualquer tempo pelo Royal Med Health.

Art. 7º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§1º - O presente contrato deverá ser interpretado de acordo com as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e demais normas aplicáveis.

§2º - Eventuais reclamações poderão ser encaminhadas à Central de Atendimento do Royal Med Health pelo telefone disponível nos canais de atendimento, pelo e-mail contato@royalmedhealth.com.br ou presencialmente em qualquer unidade.

§3º - Parágrafo único: Nesta ocasião o ADERENTE recebe 01 (uma) via completa do contrato de adesão firmado entre as partes, ou acesso digital ao mesmo através do site www.royalmedhealth.com.br.

§4º - As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Grande/MS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, sem prejuízo do foro do domicílio do consumidor, conforme previsto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Campo Grande/MS, _____ de _____ de 20____.

_____ _____

CONTRATADA *CONTRATANTE/ADERENTE*

RoyalMed health

clube de benefícios

FORMULÁRIO DE ADESÃO

DADOS DO ADERENTE

Nome Completo:			
CPF:		**RG:**	
Data de Nascimento:		**Estado Civil:**	
Endereço:			
Bairro:		**CEP:**	
Cidade:		**UF:**	
Telefone:		**Celular:**	
E-mail:			

DEPENDENTES

Nº	Nome Completo	Data Nasc.	CPF	Parentesco

FORMA DE PAGAMENTO

( ) Boleto Bancário

( ) Débito em Conta Corrente - Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

( ) Cartão de Crédito - Bandeira: _____ Final: _____

( ) PIX - Chave: _____

( ) Carnê

Valor da Mensalidade: R$	Taxa de Emissão: R$

Declaro que li, entendi e concordo com todas as cláusulas e condições do Contrato de Adesão do Royal Med Health, recebendo neste ato uma via do presente contrato. Declaro, ainda, estar ciente de que o cartão de desconto não é plano de saúde.

Campo Grande, _____ de _____ de 20____.

_____

ASSINATURA DO ADERENTE

contato@royalmedhealth.com.br

(67) 99919-0101

R. Pedro Celestino, 2395 - Centro,
Campo Grande - MS, 79002-372